

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Dos Indícios (art. 239 do CPP)

O QUE É INDÍCIO?

O próprio Código de Processo Penal responde a tal pergunta:

Art. 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.

É uma circunstância que faz induzir determinada conclusão.

Em um bar cheio, Pedro jura Paulo de morte. Horas depois, Paulo é encontrado morto à facadas. Há uma indício de Pedro ser o homicida. É o indício POSITIVO, ou seja, que aponta positivamente que Pedro cometeu o crime.

José jura Maria de morte (sendo que estava vem a ser assassinada). No entanto, alega que no dia do crime estava viajando. Em outras palavras, apresenta um álibi, ou seja, há um indício de que ele não cometeu o crime. É o indício NEGATIVO ou um CONTRAINDÍCIO.

É isso.

Saudações.

Professor Rafael Albino

Vinde a mim, todos os que estai cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.

Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para as vossas almas.

Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus 11:28-30.

Resumo

O QUE É INDÍCIO?

Art. 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.

INDÍCIO POSITIVO: induz que a conclusão de "X" cometeu o crime.

INDÍCIO NEGATIVO ou um CONTRAINDÍCIO: induz que a conclusão de "X" **NÃO** cometeu o crime.

É isso.

Saudações.



Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
